

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2236/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุตใจ เตียงาม กับพวก

จำเลย

นายบุญยง องค์กรักษรศิลป์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยจำเลยที่ 2 ได้
วางเงินสดจำนวน 120,000 บาท ไว้เป็นประกันต่อศาล

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 197 ประกอบมาตรา 84 จำคุกคนละ 3 ปี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 3,72 แผ่นที่ 8)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ที่ 2 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นมาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ที่ 2 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 2 ยังมิได้ยื่นมาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ